

1517089-88.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: VANESSA STRENGER

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/09/2022

... demonstrar a prática, pelos acusados, de tentativa de roubo majorado pelo concurso de agentes.

Segundo se denota da produção probatória, a vítima foi primeiramente abordada pelo réu AURINO, que anunciou o assalto, ocasião em que aquele resistiu à exigência de entrega de bens e iniciou-se uma luta corporal; neste momento, diante da recalcitrância ofertada pela vítima, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1517089-88.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517089-88.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2206228/2022 - 73º D.P. JACANA, 26443065 - 73º D.P.

JACANA, 2206228 - 73º D.P. JACANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AURINO XAVIER PASSINHO NETO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VANESSA STRENGER

Vistos.

WILL BRAINER PEREIRA KOTTKE e AURINO XAVIER PASSINHO NETO estão sendo processado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 29, "caput", todos do Código Penal, porque, no dia 29 de julho de 2022, por volta das 18h, nas proximidades da Praça do Jaçanã, bairro Jaçanã, nesta cidade e comarca de São Paulo, agindo em concurso e em unidade de desígnios, tentaram subtrair para si, mediante grave ameaça e violência física, a quantia em dinheiro de R\$ 10,00 (dez reais), bem como um aparelho de telefone celular da marca Motorola, avaliado em R\$ 700,00 (setecentos reais), pertencentes à vítima Reginaldo Fornaciari Beraguas, sendo que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade

dos agentes.

A denúncia foi recebida (fls. 126/127).

O réu AURINO XAVIER PASSINHO NETO foi citado (fls. 129) e apresentou resposta à acusação (fls. 133), após o que o recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 134).

O réu WILL BRAINER PEREIRA KOTTKE foi citado e apresentou defesa prévia em audiência, após o que o recebimento da denúncia foi ratificado.

Durante a instrução, foram inquiridas a vítima e as testemunhas. O acusado AURINO foi declarado revel, não sendo interrogado, ao passo que WILL foi interrogado ao final.

Em sede de debates, o Ministério Público pugnou pela condenação dos réus nos termos da denúncia, vez que evidentes a autoria e a materialidade. Na aplicação da pena, requer a exasperação da pena-base pela gravidade do delito, reconhecimento da reincidência de WILL e a fixação do regime fechado.

A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, o reconhecimento da tentativa em grau máximo e fixação de regime aberto, para AURINO, e semiaberto, para WILL.

É o relatório.
DECIDO.

O pedido acusatório é procedente.

Narra a denúncia que, na data dos fatos, a vítima caminhava na via pública, momento em que AURINO dela se aproximou e lhe perguntou se tinha dez reais para lhe passar. A vítima se negou a entregar a quantia solicitada, instante em que AURINO anunciou que se tratava de um assalto e que ela deveria continuar andando sem olhar para trás. A vítima saiu do local, sendo que, cinco minutos após, WILL, comparsa de AURINO, abordou-a novamente e lhe disse: "agora você vai saber o que é assalto de verdade, passa o celular". WILL jogou os óculos da vítima no chão e os chutou, sendo que logo a seguir desferiu-lhe um soco no rosto, além de gritar: "eu sou da quebrada, você vai ver, vou te matar se não sair daqui". A vítima, em tal momento, avistou uma viatura da Polícia Militar, relatou o ocorrido aos policiais, os quais vieram a deter os acusados, impedindo que eles consumassem o roubo.

A materialidade do delito acha-se consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), no boletim de ocorrência (fls. 11/14), auto de reconhecimento de pessoa (fls. 17), exame de corpo de delito (fls. 178/179), bem como pelas demais provas orais produzidas nos autos, sendo certa a autoria.

Na primeira fase da persecução penal, os acusados WILL BRAINER PEREIRA KOTTKE e AURINO XAVIER PASSINHO NETO permaneceram em silêncio.

O acusado AURINO foi declarado revel.

Interrogado em juízo, WILL BRAINER PEREIRA KOTTKE confirmou que não conhecia os policiais e a vítima de data anterior.

O réu WILL narrou conhecer o corréu de um albergue. Negou a prática delitiva. Disse que foi abordado em frente ao mercado Assai. No dia, foram buscar um cartão. AURINO foi falar com o rapaz e então foi abordado pelos policiais. Disse que trabalha em frente ao Assai e por isso pode ter sido reconhecido.

A inverossímil versão exculpatória apresentada pelo acusado restou absolutamente isolada diante do contexto probatório.

A vítima do delito, Reginaldo Fornaciari Beraguas, na delegacia (fls. 06), aduziu que estava caminhando pelo local dos fatos próximo à praça do Jaçanã, ocasião em que um indivíduo com camisa listrada, pardo e careca se aproximou e perguntou se o declarante tinha R\$ 10,00 para "passar". O declarante negou, oportunidade em que o mesmo indivíduo anunciou que se tratava de um assalto, dizendo para o declarante continuar andando sem olhar para trás. Entretanto, o indivíduo continuou no local, enquanto o declarante se afastou. Passados cerca de 5 minutos, um outro indivíduo abordou o declarante, gritou "agora você vai saber o que é assalto de verdade, passa o celular". Ato contínuo, jogou os óculos do declarante no chão, chutou os aludidos óculos e desferiu um soco no rosto do declarante. Informou que o indivíduo não chegou a subtrair o celular do declarante, mas gritava o tempo inteiro "eu sou da quebrada, você vai ver", "vou te matar se não sair daqui". O declarante informou que continuou nas proximidades e, enquanto acionava a polícia militar, visualizou uma viatura próxima. Após, os policiais militares conduziram todos até esta distrital.

Em juízo, o ofendido reconheceu o preso número 01 (réu WILL) como um dos autores do delito sofrido.

Disse que estava na via pública quando AURINO (fls. 69) realizou sua abordagem e exigiu seu celular, iniciando-se uma luta corporal; neste momento, AURINO avisou o seu comparsa, que estava próximo e se juntou, passando a ser agredido por ambos. Seus óculos foram quebrados e foi agredido no rosto. Logo em seguida, acionou a polícia militar e indicou os autores. Não teve dúvida no dia quando realizou o reconhecimento. Não conhecia os autores antes dos fatos. O local da abordagem dos autores foi cerca de 100 metros do local do roubo.

A propósito, como reiteradamente se tem decidido, a palavra da vítima, se coerente e uniforme, como no presente caso, deve merecer integral acolhimento.

Assim, se não há prova de que tenha sido a vontade da vítima influenciada por outro motivo que não o de dizer a verdade, e não se vislumbra nos autos qualquer indício que ponha em dúvida a sinceridade de seu relato forçoso é admitir a sua palavra, pela certeza que exprime, como suficiente à formulação de um seguro juízo de convicção.

Aliás, não é por outro motivo que a Jurisprudência, reiteradamente vem acentuando que: "Na valoração da prova, tenho que as declarações seguras e insuspeitas da vítima devem preponderar sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) do sentenciado, mormente por encontrarem amparo na prova testemunhal. Tais declarações, por partirem de pessoa insuspeita, constituem elemento seguríssimo de convicção, quando não contrariadas por outras evidências, merecendo, até prova em contrário, credibilidade." (TJSP, 9ª Câmara Criminal, Apelação nº 0052183-75.2012.8.26.0050, Rel. Des. Souza Nery, j. 11.04.2013).

"Ressalte-se que a palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente no roubo, é de suma importância, porque seu único intento é apontar os agentes da crueldade a que foi submetida, principalmente quando não existir qualquer vínculo entre os envolvidos, em nada lhe aproveitando uma falsa e leviana incriminação de pessoa desconhecida e inocente." (TJSP, 4ª. Câmara de Dir. Criminal, Apelação criminal nº 0000960-51.2008.8.26.0106, Rel. Des. Salles Abreu, j. 07.06.2011).

Os policiais militares Márcio Roberto Dimitrov e Paloma de Fátima Rubio Pereira, em ambas as fases da persecução penal, narraram a diligência realizada.

Na delegacia (fls. 03/05), disseram que durante patrulhamento de rotina foram

abordados pela vítima informando que dois indivíduos o abordaram, tendo um deles solicitado um cigarro, e que havia negado o pedido. Em ato contínuo o outro indivíduo pediu o valor de R\$ 10,00 que também foi negado. Afirmaram que a vítima continuou a narrativa afirmando que diante das negativas, um dos indivíduos fez menção, com a mão embaixo da blusa, que estaria armado e o outro indivíduo solicitou o aparelho celular, entretanto não obedeceu ao comando não entregando bem. Em virtude de toda a situação um dos indivíduos, posteriormente identificado como WILL BRAINER PEREIRA KOTTKE, desferiu um soco no rosto da vítima que acarretou na quebra de seus óculos. Mesmo ferida, a vítima conseguiu se desvencilhar dos autores e fugir acionando a equipe da Polícia Militar. Relataram que em posse das características físicas dos autores, iniciaram as buscas dos dois indivíduos que foram capturados em frente ao mercado Assaí na Av. Luis Stamatis, 100. Declararam que o outro indivíduo foi identificado AURINO XAVIER PASSINHO NETO. Noticiaram que em revista, nada de ilícito foi encontrado com os indivíduos. Questionados informalmente, WILL BRAINER PEREIRA KOTTKE confessou que teria solicitado o cigarro e o dinheiro e que agrediu a vítima. Diante dos fatos, conduziram todos os envolvidos para o Distrito Policial para as providências de polícia judiciária, onde os indivíduos foram reconhecidos formalmente pela vítima. Eles foram encontrados juntos e foram abordados a cerca de um quarteirão do local dos fatos.

Inquirido em juízo, o policial Márcio Roberto Dimitrov acrescentou que em patrulhamento foram acionados pela vítima que noticiou que tinha acabado de ser agredida. Em patrulhamento, localizaram os supostos autores. A vítima narrou que foram abordadas pelos dois indivíduos e eles pediram um cigarro, mas a aquela disse que não tinha. Houve o anúncio de assalto. Neste momento, a vítima saiu correndo e depois acionou a Polícia. Os réus foram indicados pela própria vítima em local próximo. Esta também disse que foi agredida, inclusive os autores quebraram seus óculos. WILL disse que apenas tinha pedido dinheiro e negou a agressão. AURINO teria pedido o dinheiro enquanto WILL simulava estar armado. A vítima apresentava hematomas na região do rosto.

A policial Paloma de Fátima Rubio Pereira, em juízo, adicionou que estavam durante patrulhamento quando um solicitante abordou a viatura e informou que dois indivíduos realizaram roubo. Teriam pedido dinheiro e cigarro, mas, diante de sua negativa, foi agredido com um soco. Em seguida, conseguiu se desvencilhar e narrou os fatos à depoente. Os indivíduos foram detidos em patrulhamento e foram reconhecidos pela vítima. Nada foi subtraído. WILL foi quem desferiu o soco.

Impõe-se ressaltar, nesta oportunidade, que o policial não está impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado. Ademais, no caso presente, tais policiais sequer conheciam o réu, não havendo prova de que tivessem interesse em prejudicá-lo.

Neste sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal que: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais- especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório- reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC 73.518/SP- Rel. Min. CELSO DE MELLO- DJ 18.10.1996- p. 39.846).

Sendo assim, descabe afastar a validade do depoimento dos policiais militares com espeque tão-somente na respectiva condição funcional, já que foram eles submetidos ao contraditório como qualquer outra testemunha. Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na manutenção da ordem do sistema carcerário e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas

atividades.

Desta forma, a coligação das provas contidas nos autos da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença - encontra-se apta a demonstrar a prática, pelos acusados, de tentativa de roubo majorado pelo concurso de agentes.

Segundo se denota da produção probatória, a vítima foi primeiramente abordada pelo réu AURINO, que anunciou o assalto, ocasião em que aquele resistiu à exigência de entrega de bens e iniciou-se uma luta corporal; neste momento, diante da recalcitrância ofertada pela vítima, AURINO acionou o corréu, que também entrou na luta corporal, provocando as lesões corporais em Reginaldo (fls. 178/179).

Neste ínterim, a vítima conseguiu se desvencilhar dos acusados e indicou os fatos à Polícia Militar, possibilitando a detenção dos acusados a poucos metros dali.

Desta forma, a firmeza da vítima ao narrar a conduta dos réus e ao realizar o reconhecimento pessoalmente na Delegacia (fls. 17) e em Juízo, somados ao depoimento dos policiais inquiridos sob o contraditório, os quais confirmaram que detiveram os réus juntos, em local próximo da tentativa do roubo e em curto interregno de tempo, e ainda aduzindo que a vítima encontrava-se lesionada, formam um conjunto probatório substancial para a condenação.

Neste cenário, a negativa de WILL restou afastada, quer pelos precisos reconhecimentos da vítima, quer pelos relatos dos policiais que confirmaram sua detenção junto a AURINO.

Outrossim, os policiais e a vítima sequer conheciam os réus, o que confirmado por eles próprios, e interesse algum teriam em prejudicá-los, imputando-lhes falsamente o cometimento de crime tão grave. Em nada aproveitaria aos policiais a prisão supostamente ilegal.

Afasta-se, pois, qualquer possibilidade concernente à absolvição.

A grave ameaça e a violência empregadas pelos acusados foram devidamente comprovadas pelos depoimentos colhidos ao longo da persecução penal, confirmando-se a exigência de entrega de bens e luta corporal, mas também pelo laudo pericial (fls. 178/179).

A causa de aumento do concurso de agentes restou demonstrada pelas demais provas colhidas ao longo da persecução penal. Inegável que os dois acusados agiram em conluio e em divisão de tarefas, um aderindo à vontade do outro: o réu AURINO realizou a primeira abordagem do roubo e WILL, que estava próximo, também causou lesões no ofendido. No mais, ambos foram encontrados juntos pelos policiais, pouco tempo depois da tentativa do roubo, ratificando a unidade de desígnios denotada.

O crime foi mesmo tentado, eis que não alcançou a consumação em virtude de a vítima ter se desvencilhado das ofensas. Reginaldo não entregou os bens pretendidos. Assim, não houve a inversão da posse da coisa, ex vi da Súmula 582 do STJ.

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas de que os acusados praticaram o crime em questão, razão pela qual a única solução possível para o caso vertente é a condenatória.

Passo, portanto, à dosagem da pena.

Inicialmente, analisando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como comportamento da vítima), tem-se que o crime foi praticado em via pública, além de ser empregada

violência excessiva, configurada pelo soco desferido no rosto da vítima, tendo, inclusive, quebrado seu óculos. Essas circunstâncias evidenciam a ousadia dos agentes e permitem a fixação da pena-base acima do patamar mínimo cominado à espécie para o delito. Além disso, consigne-se que o réu WILL ostenta maus antecedentes por condenação já transitada em julgado (fls. 148 – 1ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia – processo nº 0015656-38.2013.8.26.0229 – furto qualificado – trânsito em julgado em 27/10/2020). Dessa forma, fixo a pena-base do acusado WILL em 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e 12 dias-multa; referente ao réu AURINO, fixo-a em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Destaco que a violência empregada é ínsita ao crime praticado e não extrapola o tipo penal.

Em seguida, na segunda fase, com relação ao réu WILL, reconhece-se a presença da agravante da reincidência genérica (fls. 148/149 – 1ª Vara da Comarca de Mairiporã – processo nº 0000502-27.2016.8.26.0535 – furto qualificado e lesão corporal – trânsito em julgado em 18/04/2018), pelo que majoro as penas em 1/6 (em sexto), passando-as para 05 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão e 14 dias-multa.

Ainda nessa fase, referente ao acusado AURINO, ausentes agravantes ou atenuantes, mantenho as penas provisórias em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na derradeira etapa, presente a majorante do inciso II, do § 2º do artigo 157 do Código Penal, cumpre exasperar as sanções em 1/3 (um terço), restando as penas em 07 anos, 05 meses e 18 dias de reclusão e 19 dias-multa, relativas ao réu WILL, e em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa, com relação ao acusado AURINO.

Por fim, diante da tentativa, que reduzo as penas em 1/2 (metade). Opero neste quantum diante do iter criminis percorrido. Ao que se comprovou ao longo do curso processual, os acusados não conseguiram inverter a posse do bem porque a vítima conseguiu se desvencilhar dos acusados. Torno as penas definitivas do réu WILL em 03 anos, 08 meses e 24 dias de reclusão e pagamento de 09 dias-multa, de valor unitário mínimo atualizado, e do acusado AURINO em 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e pagamento de 07 dias-multa, na mesma forma definida.

Por derradeiro, no que tange ao regime prisional, referente ao réu WILL, tendo em vista a quantidade de pena aplicada e a gravidade concreta do delito em questão, notadamente pelo concurso de diversos agentes, as circunstâncias judiciais negativas e a reincidência genérica, fixo a modalidade inicial fechada, com fulcro nos §2º, "a", e §3º, do artigo 33, do Código Penal.

No tocante ao acusado AURINO, tendo em vista as particularidades do caso vertente, réu primário, que até o momento não havia respondido por qualquer prática delitiva, além de se tratar de delito de roubo praticado na modalidade tentada e sem a presença de arma de fogo, fixo a modalidade inicial aberta.

Anoto que a fixação de regime diverso do aberto baseado exclusivamente no fato de haver violência ou grave ameaça encontraria óbice nas Súmulas 718 e 719 do STF, que versam sobre a impossibilidade de fixação de regime mais gravoso do que o quantum de pena com base exclusivamente na gravidade abstrata do crime.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido acusatório, para CONDENAR os réus WILL BRAINER PEREIRA KOTTKE e AURINO XAVIER PASSINHO NETO como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, respectivamente, às penas de 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 09 (nove) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado, e de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 07 (sete) dias-multa, na

mesma forma definido.

Deixo de aplicar a detração penal para WILL BRAINER PEREIRA KOTTKE, por entender que somente o Juízo das Execuções Penais pode aferir com segurança, analisados os requisitos legais (objetivos e subjetivos), o efetivo tempo que o réu permaneceu recluso, uma vez que este pode ter outras penas em cumprimento ou ainda na pendência, bem como a pertinência ou não da fixação de regime de mais brando.

Assim como deixo de conceder ao réu WILL BRAINER PEREIRA KOTTKE o direito de apelar em liberdade, por ter respondido ao presente processo preso, não se justificando sua soltura agora que condenado. Ademais, as circunstâncias que cercaram a ação, a reincidência e os maus antecedentes, a violência e a grave ameaça à pessoa e concurso de agentes revelam o perigo à ordem pública e ao futuro cumprimento da condenação caso seja posto em liberdade. Evidenciado o periculum libertatis, mantenho a prisão do réu.

Deixo de fixar reparação de danos à vítima em razão da ausência de pedido na inicial acusatória, mas também pela ausência de parâmetros para sua fixação. Se for o caso, poderá a parte interessada pleitear judicialmente na esfera cabível.

Expeça-se, desde logo, a Guia de Execução Provisória para o sentenciado WILL BRAINER PEREIRA KOTTKE.

No que se refere ao acusado AURINO XAVIER PASSINHO NETO, uma vez que respondeu ao processo solto e diante da pena aplicada, faculto o recurso em liberdade.

Após o trânsito em julgado, Guias de Execução Definitiva e lancem-se seus nomes no rol dos culpados, arquivando-se, oportunamente.

P.R.I.C.

São Paulo, 21 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA